

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.		المستوى: السنة الثانية ثانوي.	
الوحدة: من أحكام الأسرة: الزواج وأحكامه		الهدف التعليمي: استخلاص الحكمة من تشريع الزواج، والتمييز بين الأركان والشروط			
📖 مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش، كتب الحديث الشريف، الميسر في أحكام الزواج والطلاق عند المالكية، مقياس فقه الأسرة (مطبوعة صدرت عن جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية) لبلقاسم شنوان.		🕒 الحجم الزمني للوحدة: ساعتان			
الموارد المستهدفة: أولاً: من مقدمات الزواج (الخطبة) 1- مفهوم الخطبة. 2- حكمها. 3- الحكمة من تشريع الخطبة. ثانياً: الزواج 1- تعريف الزواج (لغة واصطلاحاً). 2- حكم الزواج ودليله. 3- أركان الزواج. 4- الحكمة من تشريع الزواج. تقويم.					
الوضيعات		نشاط المعلم والمتعلّم		البناء التعليمي للوحدة	
وضعية الانطلاق	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلّم.	من الملاحظ انتشار ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج لأسباب متعددة، ممّا أدّى إلى العنوسة وشيوع الرذيلة في مجتمعاتنا، في ظلّ البعد عن المقاصد الأسرة. كيف يمكن تجاوز هذه الظاهرة؟ يتوصّل المتعلّم إلى عنوان الوحدة			
		من الملاحظ انتشار ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج لأسباب متعددة، ممّا أدّى إلى العنوسة وشيوع الرذيلة في مجتمعاتنا، في ظلّ البعد عن المقاصد الأسرة. كيف يمكن تجاوز هذه الظاهرة؟ يتوصّل المتعلّم إلى عنوان الوحدة			
وضعية بناء التعلّمات.	النشاط الأول: يحدّد مفهوم الخطبة. السند: قال الكاندهلوي: الخطبة بكسر الخاء: التماس النكاح. [أوجز المسالك إلى موطأ مالك] جاء في المادة: 05 من قانون الأسرة الجزائري: الخطبة وعد بالزواج، يجوز للطرفين العدول عن الخطبة. ما المقصود بالخطبة؟	أولاً: من مقدمات الزواج (الخطبة): 1- مفهوم الخطبة: بكسر الخاء هي طلب الرجل للمرأة من ولها بقصد الزواج، وهي مجرد وعد بالزواج، وليست زواجاً.			
	النشاط الثاني: يحدّد الحكم الشرعي للخطبة. السند: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235] (يرى أكثر العلماء أن ليست فرضاً وإنما هي مستحبة قبل انعقاد العقد، كما أن وجودها أخرى لدوام العشرة بين الزوجين لتمكّنها من معرفة بعضهما، قال مالك: هي مستحبة وعلى ذلك جميع الفقهاء) [الكاندهلوي: أوجز المسالك إلى موطأ مالك، ابن جزى: القوانين الفقهية] استنتج حكم الخطبة ممّا سبق.	2- حكمها: مشروعة (مندوبة ومستحبة) بالكتاب والسنة. أ/ من الكتاب: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235] ب/ من السنة: ثبت أن الرسول ﷺ «خطب حفصة من أبيها عمر رضي الله عنه ثم تزوّجها» [صحيح البخاري] - عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ ﷺ «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» [سنن الترمذي]			
10	يستنتج الحكمة من تشريع الخطبة.	3- الحكمة من تشريعها: لما تتيحه من التروّي والتبّين وحصول التعارف في إطار ما شرّعه الله تعالى. وهو مقصود الشرع. وبالتالي تنشأ الرابطة الزوجية على خير الأسس.			

10د	يعرّف الزواج لغة واصطلاحاً.	النشاط الأول: يعرف الزواج لغة واصطلاحاً. السند 01: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ [الدخان:54] جاء في تفسير ابن عباس: {وَزَوَّجْنَاهُمْ} أي: "قرناهم في الجنة". السند 02: جاء في المادة: 04 من قانون الأسرة الجزائري: الزواج عقد بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة الرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب. ما معنى الزواج لغة واصطلاحاً من السندين السابقين؟	
10د	يحدّد حكم الزواج، ويستدلّ عليه.	2- حكمه ودليله: الزواج مشروع بالكتاب والسنة (الأصل فيه الإباحة). قَالَ تَعَالَى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا عَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:03] ولقوله ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]	النشاط الثاني: يحدّد حكم الزواج، ويستدلّ عليه. السند: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا عَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:03] وقال ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] استنتج حكم الزواج ممّا سبق: ملاحظة: الزواج تعترية الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. الاستحباب في حق كل قادر عليه، الوجوب لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، التحريم لمن لا قدرة له عليه مادياً أو معنوياً، والإباحة لمن لا يخاف الوقوع في الحرام ولا يرجو ولداً، والكرهية لمن لا رغبة له فيه أو أنه سيشغله عن بعض الواجبات الشرعية.
30د	يحدّد أركان الزواج، ويميّز بينها.	3- أركان الزّواج: هناك خمسة أركان يجب توافرها لصحة النكاح وهي: 1- المحل: ويراد به الزوج والزوجة. ويشترط فيهما: أهلية والرضا وعدم الإكراه، الإسلام بالنسبة للزوج، انتفاء الموانع الشرعية (كالمحرمة: النسب أو الرضاع أو المصاهرة، والمعتدة والإحرام ...) 2- الولي: وهو وكيل المرأة في عقد زواجها نيابة عنها كالأب والأخ والجد والعم والوصي والحاكم لقوله ﷺ: «لا نِكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ» [رواه أصحاب السنن] ومن شروطه: الإسلام، أهلية التكليف، الحرية، الذكورة. 3- الصداق (المهر): هو اسم للمال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها وهو عربون محبة ووفاء. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً﴾ [النساء:04] ولقوله ﷺ: «الْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» [البخاري ومسلم] ويشترط فيه أن يكون ممّا يصح تملكه، وأن يكون معلوماً محدداً. 4- الشاهدان: لا بد من حضور رجلين عدلين حالة العقد مع تدوين العقد في الوثائق الرسمية حفظاً لحقوق الزوجين إذا حدث خلاف. ويشترط فيها: الذكورة، أن يكونا اثنين فأكثر، عدلين.	النشاط الثالث: يحدّد أركان الزواج، ويميّز بينها. من السندات استنتج أركان الزواج. السند 01: ما هو الركن الذي لا يتصور عقلاً قيام علاقة الزوجية من دونه؟ السند 02: قَالَ ﷺ: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ» [رواه أصحاب السنن] وقال ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» [رواه الترمذي] السند 03: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً﴾ [النساء:04] نحلة: فريضة عن طيب نفس. ولقوله ﷺ: «الْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» [البخاري ومسلم] السند 04: قال الدسوقي: ينعقد النكاح بلفظ: أنكحت وزوّجت ولو لم يسمّ صداقاً، ويصحّ بتسمية الصداق، ولفظ وهبت لك ابنتي أو تصدّقت عليك بها بكذا، فإن لم يسمّ صداقاً لم ينعقد. [الدسوقي على الشرح الكبير: ج 2، ص 349-350]. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمْرًا مُؤَمَّنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّكَاحِ إِنْ أَرَادَ النَّكِحُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ [الأحزاب:50]

10د		5-الصيغة: وهي كل لفظ يدل على وقوع الزواج (الإيجاب والقبول) كقوله: "زوجني ابنتك" ويجب الولي "لقد زوجتك" يشترط فيها: أن يكون اللفظ صريحا، توافق الإيجاب والقبول في مجلس العقد.	تقويم تكويني: جاء في المادة 9 والمادة 9 مكرر من ق أ ج: ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين. أمّا المادة 9 مكرر: يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: أهلية الزوج، الصداق، والولي، الشاهدان، اندام الموانع الشرعية. استنبط أركان الزواج في ق أ ج.	وضعية بناء التعلمات.
15د	يستنتج الحكمة من تشريع الزواج.	4-الحكمة من تشريعه: ✓ للحفاظ على النوع الإنساني وهو مقصد من مقاصد الشريعة. (بقاء النسل والحفاظ على النسب). ✓ وسيلة صحيحة لتكوين أسرة مترابطة، ومجتمع متماسك ✓ إعفاف النفس عن المحرّمات. ✓ يعلم الزوجين تحمّل المسؤولية.	النشاط الرابع: يستنتج الحكمة من تشريع الزواج. عدّد أهم الغايات من إباحة الإسلام للزواج؟ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [أخرجه الطبراني] قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ: فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] المادة:04 من قانون الأسرة الجزائري: الزواج عقد بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة الرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب. وقال أبو حامد الغزالي: "الزواج وفيه فوائد خمسة: الولد، وكسر الشهوة، وتديير المنزل، وكثرة العشرة، ومجاهدة النفس الأمانة بالسوء بالقيام بهن" [أحياء علو الدين، ج 1 ص 441.] تقويم تكويني: بناءً على حكم الزواج استنبط سبب تحريم الزنا	
10د	يميّز بين صحّة عقد الزواج من عدمه.	تقويم: ما هو الغرض من توثيق الزواج بعقد مدني؟ الجواب: للمحافظة على حقوق الزوجين وخاصة عند النزاع.		وضعية ختامية.